

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3407 -
3408/2532

นาย ชุ่น แซ่ ตัง

นาย ดำรง ค์หรือโอ้ว อัสวทวิบุญหรือแซ่
เบ๊

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 6, มาตรา 17, มาตรา 18, มาตรา 27,
มาตรา 29, มาตรา 41

เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นของบริษัท ว. แห่งประเทศอังกฤษก็ตาม แต่เมื่อ
บริษัทดังกล่าวมิได้เข้ามาเป็นคู่ความ และไม่ปรากฏว่าได้จดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าดังกล่าวในประเทศไทย อันจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 27, 29 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้แสดงว่า
โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทและขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียน
และเลิกใช้เครื่องหมายการค้านี้ได้

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้บังคับจำเลยเลิกใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือน
หรือคล้ายคลึงของโจทก์ และใช้ค่าเสียหาย จำเลยให้การว่าได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าพิพาทก่อนนายทะเบียนและจำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์ ศาลชั้นต้น
พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่า
เครื่องหมายการค้ารายพิพาทเป็นของบริษัทเวลโก้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศ
อังกฤษ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อน ไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับอำนาจฟ้องซึ่งเป็นข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) นั้นศาลฎีกาโดยมติที่
ประชุมใหญ่เห็นว่า แม้ทางพิจารณาจะได้ความว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของ
บริษัทเวลโก้อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ก็ตาม แต่เมื่อบริษัทดังกล่าวมิได้เข้ามาเป็นคู่
ความในสองสำนวนนี้ และไม่ปรากฏว่าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใน
ประเทศไทย อันจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2474 มาตรา 27, 29 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้แสดงว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าพิพาท และขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนและเลิกใช้
เครื่องหมายการค้านี้ได้ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลฎีกาไม่
เห็นพ้องด้วย"

และวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์
จำเลยไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สหัส สิงหวิริยะ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ